

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 19/06/2024

Exame Prévio Municipal

Processo Eletrônico e-TCESP Nº 10866.989.24 e 11036.989.24.

Recorrentes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO e

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO - COOPERAMP

Objeto: Pedidos de Reconsideração contra com a r. Decisão do E. Tribunal Pleno, Sessão de 06/03/24, que julgou procedentes as Representações formuladas contra o edital do Pregão Presencial nº 03/24[1] (TCs 1251.989.24 e 1293.989.24)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA COOPERAMP E CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

Participação de Cooperativas. Os serviços requeridos demandam relação de subordinação e pessoalidade, o que a nossa jurisprudência entende pela inadequação de tal permissão.

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Pedidos de Reconsideração contra com a r. Decisão do E. Tribunal Pleno, Sessão de 06/03/24, que julgou procedentes as Representações formuladas contra o edital do Pregão Presencial nº 03/24 (TCs 1251.989.24 e 1293.989.24).

As recorrentes se insurgem apenas quanto à condenação da participação de cooperativas. Destacou a Prefeitura Municipal de

Amparo a necessidade de observância ao Princípio da Igualdade, defendendo a participação de cooperativas com base em doutrina encampada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles, faz referência ao art. 10, §2º, da Lei 12.690/2012, que estabelece que: “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social” e rechaça a possibilidade de a Prefeitura ser responsabilizada por débitos trabalhistas por entender que “a relação tratada passa ao largo de uma situação capaz de ensejar vínculo de natureza trabalhista”, por não se poder falar, no caso, “em alocação de profissionais nas dependências da administração pública nem a exigência a dedicação exclusiva e pessoal desses profissionais. Não há portanto, existência de pessoalidade e nem a existência de subordinação entre o Município e os profissionais”.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos, tendo o MPC e a SDG proposto o não conhecimento do Pedido interposto pela Cooperativa de Transporte de Amparo - COOPERAMP.

É o relatório.

VOTO.

De início não conheço do recurso interposto pela Cooperativa de Transporte de Amparo - COOPERAMP, pois a mesma não figurou como titular das Representações iniciais, e, portanto, não possui legitimidade, tampouco interesse de agir nos presentes autos.

Já o recurso da Prefeitura Municipal de Amparo deve ser conhecido.

No mérito, acompanho a instrução unânime no sentido do seu não provimento.

São diversos os julgados (TC – 16886.989.22, TC - 8581.989.22, TC - 15343.989.22, TC - 15595.989.22, TC - 15600.989.22 e 15752.989.22-8, dentre outros) onde se entende pela inadequação de permissão da participação de Cooperativas quando os serviços requeridos demandam relação de subordinação e pessoalidade, como demonstrado no presente caso.

O assunto é conhecido tendo inclusive este Tribunal editado a Deliberação SEI nº 0017044/2021-10, cujo teor dispõe que: *“Inexiste amparo legal para a participação de Cooperativas de Trabalho em procedimentos licitatórios voltados à contratação de serviços que, pela real natureza da relação a ser estabelecida, demandem subjacente vínculo de subordinação e dependência, bem como pessoalidade e habitualidade”*

Pelo exposto, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto pela COOPERAMP e CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO